PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
(Abordagens Policiais)

DA PRÉ, DURANTE E APÓS A ABORDAGEM

O procedimento de abordagem padrão consiste em um conjunto de regras e doutrinas necessárias para que uma abordagem eficiente seja empregada no trabalho rotineiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

DOS DIREITOS DO CIDADÃO

1. O cidadão tem o direito de saber a identificação do policial condutor da abordagem/entrevista, caso solicitado;
2. O cidadão abordado tem o direito de ter o motivo da abordagem esclarecido;
3. O cidadão tem o direito de saber que estará sendo revistado;
4. Um cidadão só poderá ser preso por ordem judicial ou flagrante delito;
5. O cidadão tem o direito de saber quais multas estão sendo aplicadas contra ele.

ANTES DA ABORDAGEM

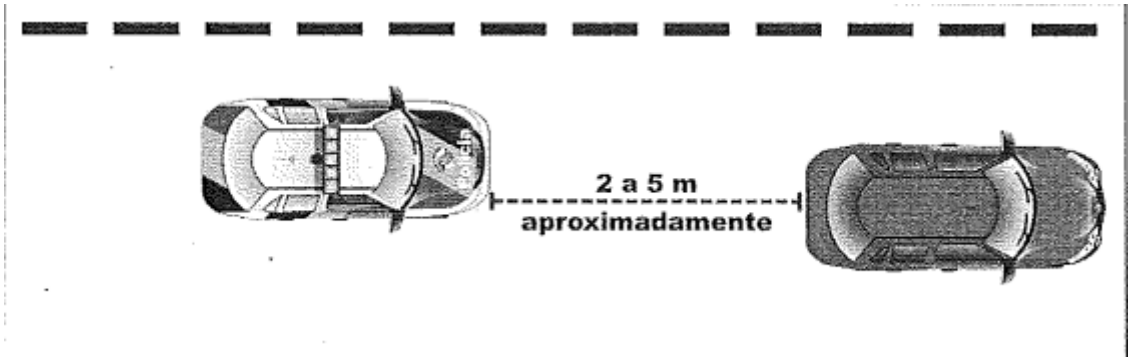
1. Sinalização de Abordagem
    - Ao iniciar o acompanhamento, é necessário ativar as luzes da viatura e sua sirene deve ser ativada por um breve momento. Esses sinais visuais e sonoros têm o propósito de indicar claramente a intenção de abordagem policial, agindo como medidas dissuasórias e reduzindo riscos.
2. Comunicação com o COPOM
    - Informe ao COPOM que está sendo iniciada uma abordagem ao veículo, especifique cor, modelo, ocupantes (se possível identificar). Caso o veículo não acate as instruções, é crucial informar imediatamente o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Essa comunicação permite orientação e supervisão, contribuindo para uma resposta coordenada e segura.
      Exemplo de modulação:
      “COPOM, iniciando abordagem a um [MODELO DO VEÍCULO], no [PONTO DE REFERÊNCIA PRÓXIMO], QSL?”
      “COPOM, iniciando acompanhamento a um [MODELO DO VEÍCULO], no [PONTO DE REFERÊNCIA PRÓXIMO] sentido [PONTO DE REFERÊNCIA QUE O VEÍCULO ESTÁ SE DIRIGINDO], QSL?”
3. Iniciar o acompanhamento
    - Faça o uso do sistema de luzes e sonoros para que seja possível transmitir a informação para outros condutores que está havendo algum tipo de ocorrência que necessite de caminho livre. Module o acompanhamento ao COPOM especificando os locais que o indivíduo está se locomovendo, seja pelo seu nome ou algum ponto de referência

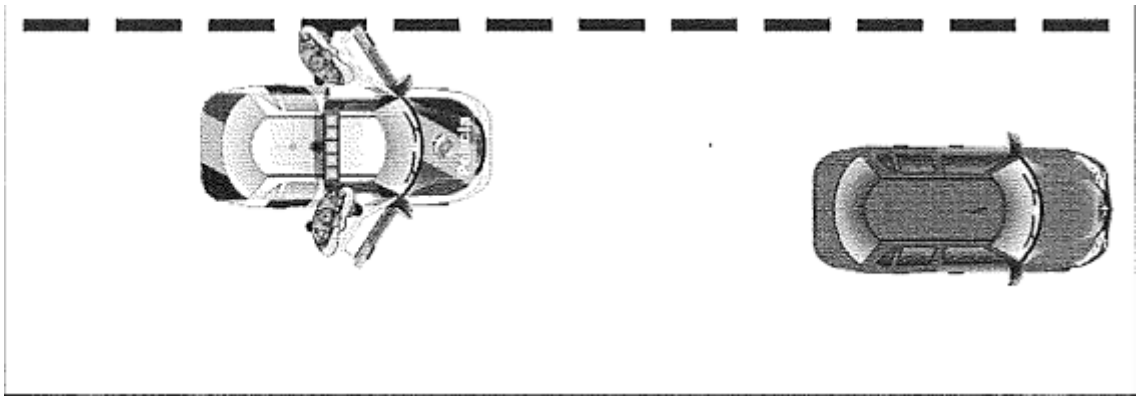
ABORDAGEM EM CASO DE PESSOA NÃO ENVOLVIDA EM ATO ILÍCITO, MEDIANTE FUNDADA SUSPEITA DA GUARNIÇÃO

1. INÍCIO DA ABORDAGEM

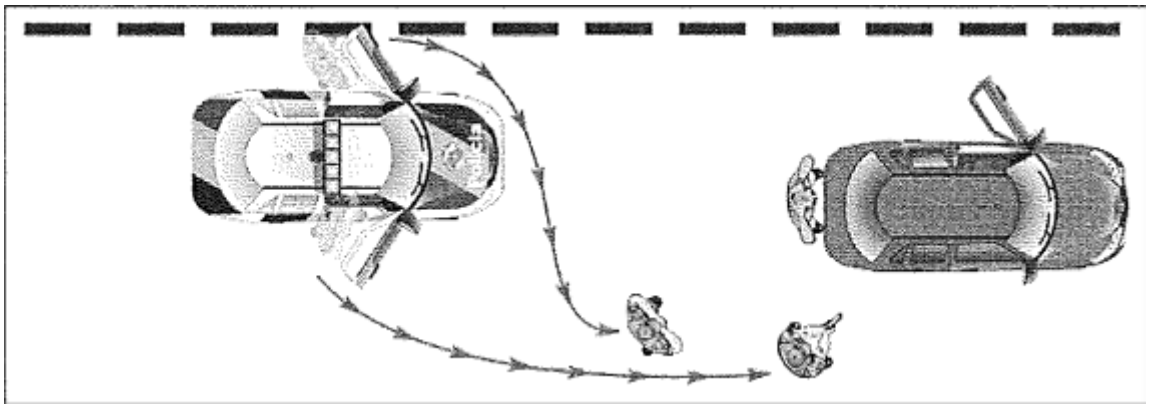
Antes do início da abordagem, informar o COPOM, fornecendo as características do veículo e sua localização. Após o retorno da informação, confirmando o envolvimento em ilícito ou a existência de fundada suspeita, instruir o motorista a parar o veículo, utilizando toque de sirene e acionamento do farol.

O motorista deve estacionar a viatura imediatamente atrás do veículo a ser vistoriado, mantendo uma distância de 2-5m (dois a cinco metros), aproximadamente. Certifique-se de que o farol dianteiro direito da viatura esteja alinhado com o centro da traseira do veículo, em direção à placa, conforme mostrado na Figura 1.

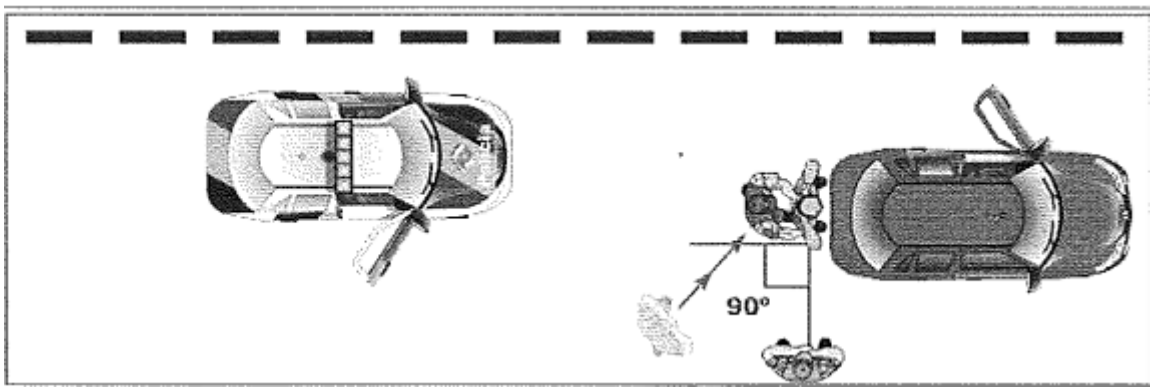




A retirada dos integrantes do automóvel e sua condução para a zona de segurança deverão ser realizadas por um dos policiais militares (preferencialmente o chefe da viatura), que irá verbalizar: "Aqui é a polícia! Desligue o veículo! Coloque as mãos para fora! Abra a(s) porta(s) pelo lado de fora e saiam todos com as mãos para cima! Deixem a(s) porta(s) aberta(s)! Ponham as mãos em cima da cabeça e cruzem (entrelacem) os dedos! Venham para trás do veículo junto ao porta-malas! Virem de costas para nós."



Após constatar que não há mais ninguém no interior do veículo, o policial que fez à visualização interna no veículo deverá recuar e assumir a função de segurança (cobertura), posicionando-se lateralmente ao(s) abordado(s) em ângulo aproximado de 90º com sua arma na posição "SUL".



Em seguida, o motorista deve se aproximar e proceder a revista pessoal do abordado, em busca de ilícitos.

Após a revista e constatação de que o abordado não oferece risco, **os policiais devem solicitar que a pessoa apresente seus documentos pessoais,** coletando todos os dados para posterior preenchimento do Termo Circunstanciado. Sendo constatado que se trata(m) de pessoa(s) não envolvida(s) em ato ilícito, procurar acalmar o(s) abordado(s), explicar quais foram as atitudes que levaram à abordagem, fazer a entrevista pessoal e prosseguir nas orientações até que entendam os motivos dos policiais, tornando-se mais receptivo(s) à ação policial.

Durante a entrevista pessoal o policial pode perguntar: Nome?; Tá com os documentos? (Peça para ver); O veículo é seu?; Veio de onde?; Indo para onde?; Trabalha de que?; Por que estava fazendo tal coisa?

Permitir que o(s) abordado(s) explique(m) o comportamento adotado, gerando reciprocidade e empatia entre ambos, ou seja, o policial entendendo-os e o(s) abordado(s) entendendo a intenção preventiva da fiscalização policial, no sentido da preservação da ordem pública.

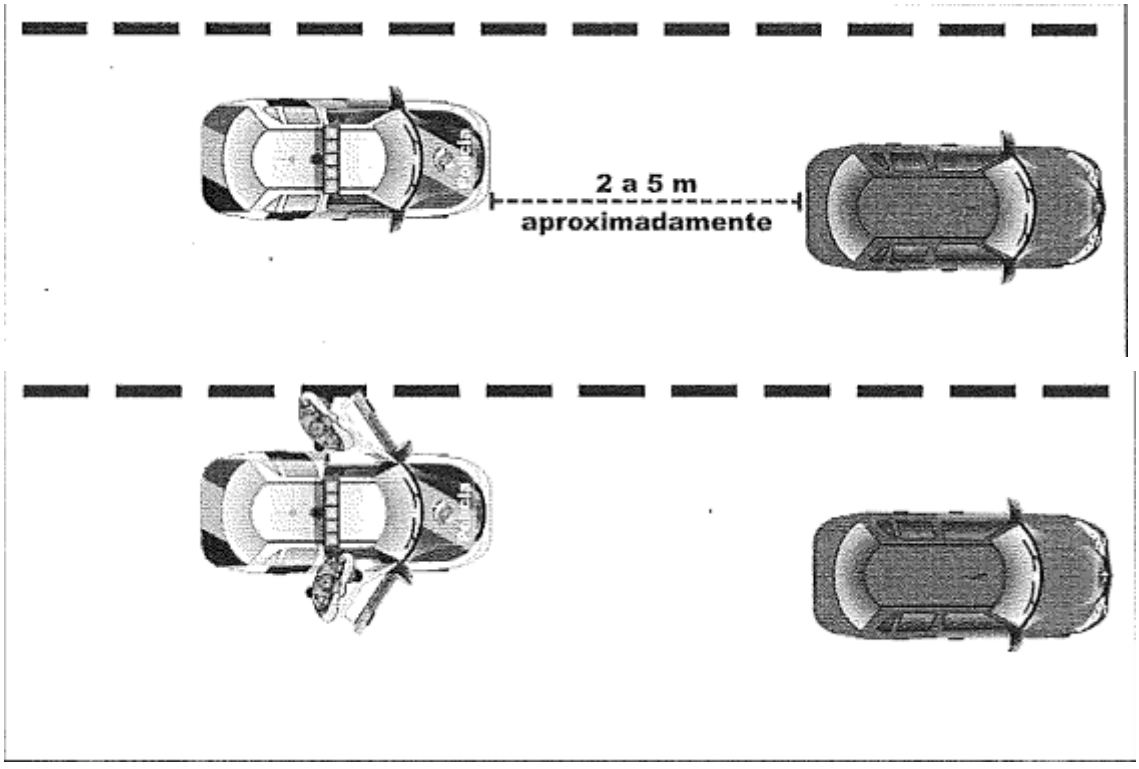
Agradecer amistosamente a compreensão do(s) cidadão(s) abordado(s), colocar-se à disposição através da Polícia Militar e, sempre que possível, aguardar que o(s) mesmo(s) se afastem do local para então se retirar.

ABORDAGEM EM CASO DE PESSOA ENVOLVIDA EM ATO ILÍCITO

2. INÍCIO DA ABORDAGEM

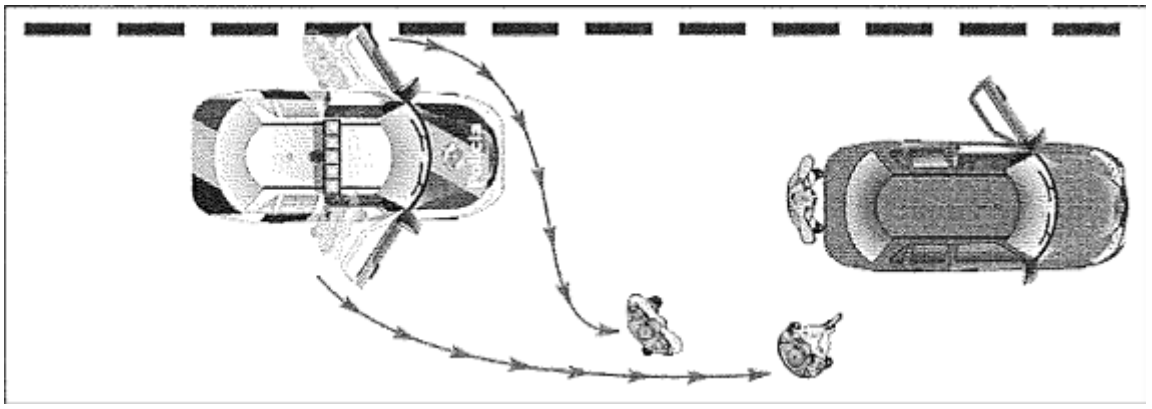
Antes do início da abordagem, informar o COPOM, fornecendo as características do veículo e sua localização. Após o retorno da informação, confirmando o envolvimento em ilícito ou a existência de fundada suspeita, instruir o motorista a parar o veículo, utilizando toque de sirene e acionamento do farol.

O motorista deve estacionar a viatura imediatamente atrás do veículo a ser vistoriado, mantendo uma distância de 2-5m (dois a cinco metros), aproximadamente. Certifique-se de que o farol dianteiro direito da viatura esteja alinhado com o centro da traseira do veículo, em direção à placa, conforme mostrado na Figura 1.



A retirada dos integrantes do automóvel e sua condução para a zona de segurança deverão ser realizadas por um dos policiais militares (preferencialmente o chefe da viatura), que irá verbalizar: "Aqui é a polícia! Desligue o veículo! Coloque as mãos para fora! Abra a(s)

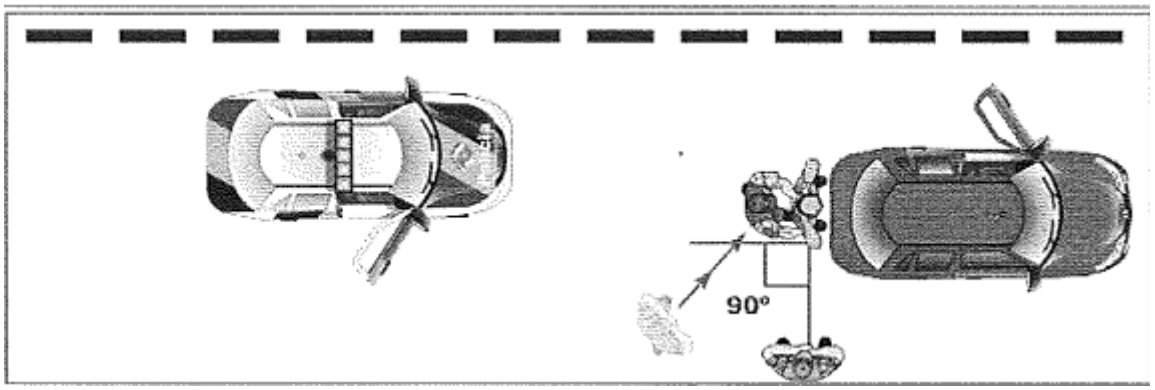
porta(s) pelo lado de fora e saiam todos com as mãos para cima! Deixem a(s) porta(s) aberta(s)! Ponham as mãos em cima da cabeça e cruzem (entrelacem) os dedos! Venham para trás do veículo junto ao porta-malas! Virem de costas para nós."



Após constatar que não há mais ninguém no interior do veículo, o policial que fez à visualização interna no veículo deverá recuar e assumir a função de segurança (cobertura), posicionando-se lateralmente ao(s) abordado(s) em ângulo aproximado de 90º com sua arma na posição "SUL".

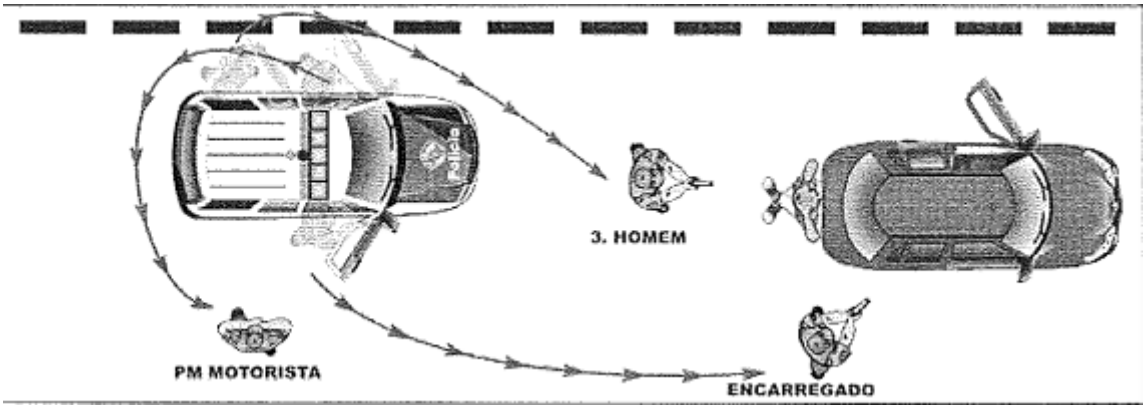
Em seguida, o policial deve realizar o procedimento de uso de algemas no(s) infrator(es) da lei e, somente após, submetê-lo(s) à busca pessoal. Após a revista pessoal, se constatado que o abordado não oferece riscos, o policial deve solicitar que ele apresente o documento, desalgemá-lo para isso e em seguida algemá-lo imediatamente novamente.

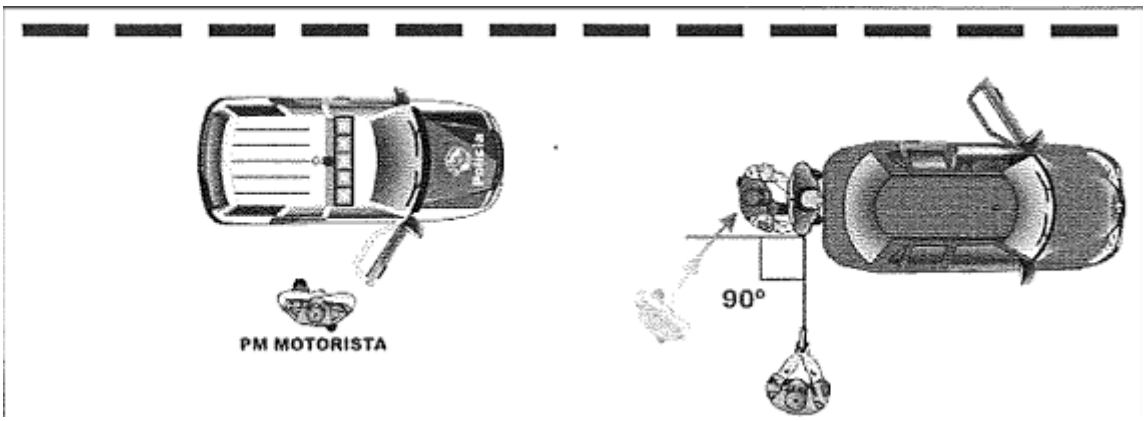
Em seguida, a guarnição deverá colocar o infrator da lei no compartimento de presos da viatura, iniciando então o procedimento de vistoria do veículo conforme



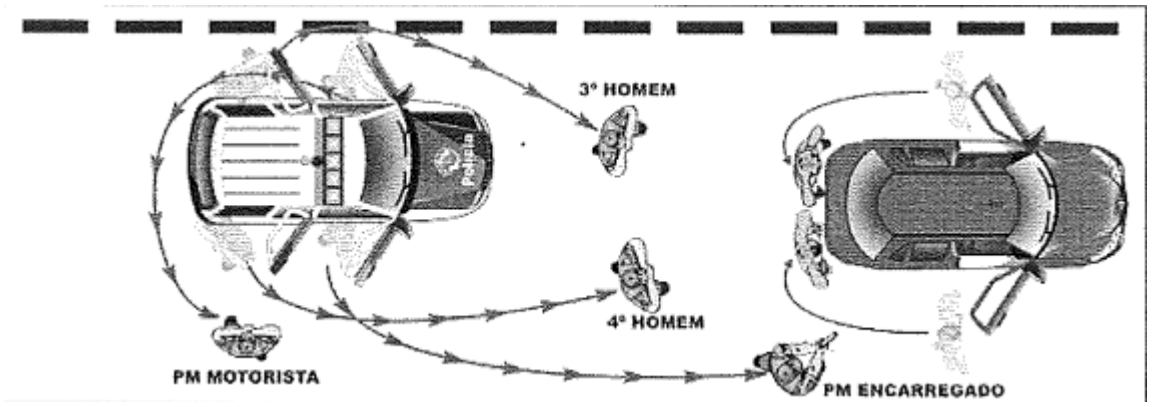
OBSERVAÇÕES

No caso de abordagens com três homens, o terceiro homem faz a revista pessoal e o chefe da viatura procede à entrevista pessoal. O motorista faz a segurança da viatura e dos demais.

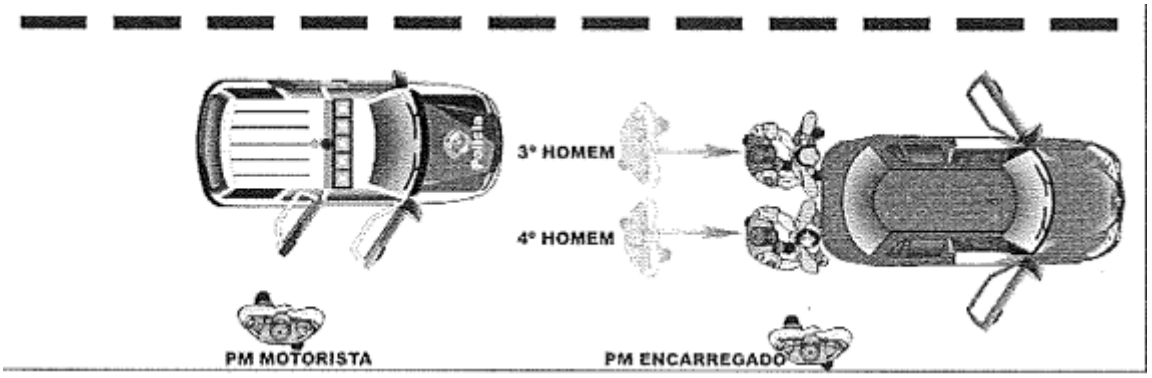




No caso de quatro homens na viatura, o procedimento de verbalização e retirada dos ocupantes do veículo, será o mesmo.



Estando o(s) abordado(s) posicionado(s), o 4º homem deverá se deslocar posicionando-se entre o terceiro homem e o chefe da viatura, dando apoio a este na função de segurança, enquanto o motorista irá se deslocar por trás da viatura e posicionar para fazer a segurança à retaguarda.



O QUE SE ESPERA DE UMA ABORDAGEM BEM-SUCEDIDA

1. Que as ações dos policiais sejam em todos os momentos pautadas pela lei, pelas normas e pela ética policial militar.
2. Considerando o item anterior, quando não for possível preservar a vida, a integridade física, os direitos e ou o patrimônio das pessoas envolvidas (incluindo-se aqui os próprios policiais), que o prejuízo causado seja o mínimo necessário e suficiente para a resolução da ocorrência.
3. Que todas as pessoas infratoras da lei envolvidas na ocorrência sejam capturadas e presas pelos policiais militares.
4. Que todas as armas, objetos e materiais que possuam vínculo probatório com ações ilícitas relacionadas à ocorrência sejam apreendidos;
5. Que os policiais militares ajam mediante a condição de superioridade numérica sobre os abordados, sempre que possível.
6. Que a cada momento os policiais estejam atuando em condição de máxima segurança com relação a uma possível agressão por parte dos abordados ou de terceiros.
7. Que a possibilidade de reação da(s) pessoa(s) abordada(s) seja reduzida ao mínimo possível.
8. Que a ação policial resulte em atitude favorável à PMESP por parte das pessoas não infratoras da lei envolvidas na ocorrência.

AÇÕES COERCITIVAS

1. Se a pessoa demorar a responder ou acatar as determinações, mas não estiver esboçando resistência, considere a possibilidade de ela ser portadora de necessidade especial (idoso, auditiva, visual, mental, etc.) ou estrangeira; havendo constatação dessa hipótese, o policial deve permanecer atento, respeitando a condição do abordado, se possível comunicar-se através de sinais ou procurar alguém que saiba a "língua estrangeira" ou a linguagem brasileira de sinais (LIBRAS), conforme necessário.
2. Se o veículo tiver película nos vidros (Ex.: insul-film), os policiais militares deverão redobrar a atenção e utilizar as "técnicas de tomada de ângulo (fatiamento)" ao se aproximar do veículo para verificar a existência ou não de pessoas no seu interior.

3. Se o policial militar for surpreendido pela presença de outras pessoas no interior do veículo durante a inspeção visual interna, deve retornar à posição inicial da abordagem ou procurar um local seguro e iniciar a conversação desde o início para retirá-las do veículo.
4. Se não houver o cumprimento das determinações emitidas pelo policial militar (ex: os abordados não saírem do veículo), utilizar o escalonamento do uso da força, solicitando apoio; se houver escudo balístico, utilizá-lo para a aproximação.
5. Se algum policial atravessar inadvertidamente pela "Linha de Tiro", o policial militar que tem sua arma apontada deverá adotar a posição "Sul", alertando-o, dizendo: "Mesma Linha".
6. Se observar que a pessoa está nervosa e/ou tensa, procurar acalmá-la, fazendo com que ela perceba que a Polícia está ali para ajudá-la e não para prejudicá-la.
7. Se durante a abordagem observar que outros policiais militares não perceberam que se trata de pessoa idônea, deve tomar a frente da ação e alertar os demais.
8. Se o ânimo do abordado sob fundada suspeita estiver alterado, tentar acalmá-lo para que a situação se normalize rapidamente, não revidando possíveis agressões verbais.
9. Se alguma pessoa abordada afirmar ser autoridade pública (Militar, Policial, membro da Magistratura, do Ministério Público, Diplomata, Parlamentar, Integrantes do SIPOM, Integrantes de Corregedorias em serviço etc.), deve ser identificada imediatamente, adotando os procedimentos previstos no Processo Específico (Ocorrência envolvendo Autoridade).
10. Se o local não for adequado para a abordagem, adiar o início da ação (desde que possível), procedendo ao acompanhamento do veículo até que seja possível agir com segurança.
11. Se em algum momento da abordagem, algum dos policiais constatar fato que modifique a percepção inicial das características da ocorrência, deve alertar seus companheiros para a necessidade de adaptar os procedimentos, adotando postura mais rígida ou mais branda, conforme o caso e outras providências que o caso exigir.
12. Se houver número de veículos e/ou pessoas a abordar em igualdade ou superioridade em relação aos policiais militares, solicitar apoio e esperar a chegada para o início da ação; caso não seja possível esperar o apoio por motivo de força maior, poderá agir antes de sua chegada. (exemplo: ocorrência com infrator da lei).

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. O policial militar deixar de realizar a busca em pessoa ou veículo, quando existirem indicativos para tal.
2. O policial militar escolher local impróprio para a abordagem, colocando pessoas em risco desnecessariamente.
3. O policial militar não sinalizar corretamente a parada do veículo a ser abordado.
4. O policial militar posicionar incorretamente a viatura atrás do veículo a ser abordado.
5. O policial militar deixar de observar as regras de segurança na sua ação e adentrar na Área de Perigo (aproximar-se do veículo antes da retirada das pessoas ou permanecer na linha de tiro, por exemplo).
6. O policial militar utilizar escalonamento do uso da força desproporcional à situação.

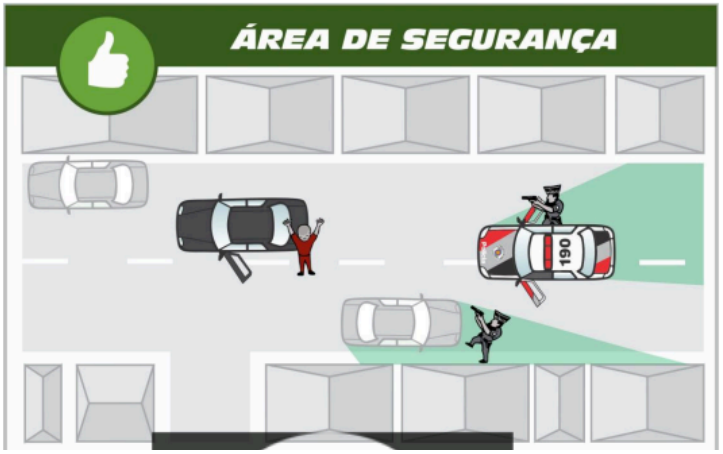
7. Os policiais militares agirem descoordenadamente, sem a observância do padrão ou com mais de um policial determinando à mesma pessoa o que deve fazer, causando confusão e embaraço.
8. O policial militar, nos diálogos, agredir verbalmente as pessoas, praticar discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, em especial à condição social, de raça, cor, crença religiosa, convicção filosófica, convicção política ou outra qualquer de caráter pessoal.
9. O policial militar realizar procedimentos com o dedo no gatilho da arma, exceto no momento em que necessite repelir injusta agressão proporcional.
10. O policial militar sacar a arma e apontá-la desnecessariamente para as pessoas.
11. Ao perceber tratar-se de pessoa(s) idônea(s), deixar o policial militar de amenizar o rigor das ações, conforme o previsto no procedimento.
12. O policial militar retirar do veículo a pessoa com deficiência que não tenha possibilidade de se levantar sozinho do veículo.
13. O policial militar deixar de agradecer a colaboração pela abordagem, bem como deixar de esclarecer algum questionamento da(s) pessoa(s) submetida(s) à abordagem ao final da ação.

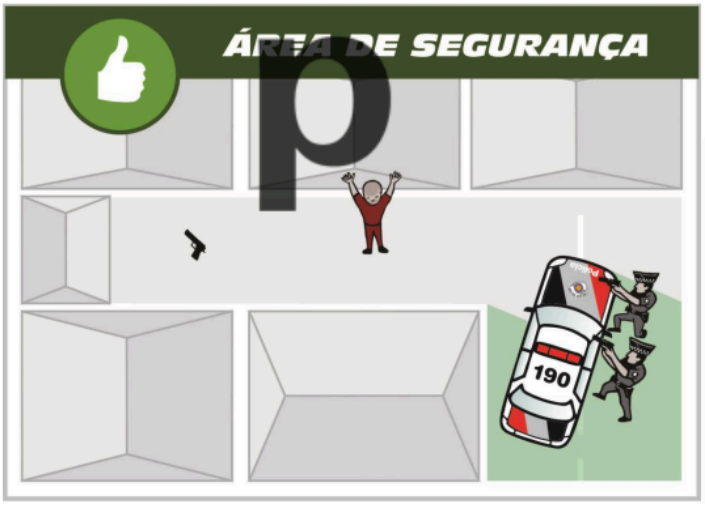
DEFINIÇÕES

1. **Abordagem sob fundada suspeita:** Abordagem que antecede o procedimento de busca pessoal, realizada toda vez que houver uma fundada suspeita (Lei da Revista Policial) de que alguém oculte consigo arma proibida e munição; coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; objetos necessários à prova de infração ou a defesa de réu; cartas, abertas ou não, destinadas a acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato.
2. **Abordagem de infrator da lei:** Abordagem realizada quando houver a certeza de que o indivíduo cometeu um crime ou contravenção penal.
3. **Infrator da lei:** Pessoa sobre a qual se tem a certeza ou forte suspeita de que tenha cometido qualquer crime e/ou contravenção penal, ou seja procurada pela Justiça, ou ainda que seja encontrada no local de crime ou próximo dele com objetos ou vestígios que indiquem que tenha cometido uma ação delituosa.
4. **Revista/busca pessoal:** procedimento que consiste na revista de um indivíduo, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou de objetos ou de papéis que constituam corpo de delito.
5. **Entrevista pessoal:** perguntas feitas após a revista pessoal.
6. **Escalonamento do uso da força:** Emprego do mínimo de força possível para o máximo possível, utilizando-se proporcionalmente dos meios disponíveis de acordo com o fato ou situação.
7. **Área de Segurança:** é o local mediato onde os policiais militares estão mais protegidos de riscos e posicionados a uma distância segura em relação ao suposto agressor, com ampla visibilidade, de modo a possibilitar intervenções coordenadas, nas situações de não conformidade operacional. A Área de

Segurança, portanto, possui algumas características essenciais: isolada, afastada, segura e própria para a verbalização, até que o criminoso se entregue, conforme exemplos das figuras.

Na via:





Em edificações:



1. **Área de Perigo:** é considerada como o local em que o suposto agressor está

localizado ou confinado, bem como o “cone da morte”, ou seja, áreas que possibilitam o contato visual com o agressor e podem comprometer a integridade do policial. Dada a iminência de confronto, o policial militar nunca deve adentrá-la, indicando-se a verbalização como o recurso mais adequado até que o criminoso abandone essa área e eventual arma que esteja em seu poder, colocando-se em condições visuais para a abordagem e detenção seguras, e caso isso não ocorra, acionar apoio de OPM especializada. Esse conceito serve também para edificações, portanto, só se adentra em um recinto se houver certeza de que nele não existe ameaça ou realizando a varredura a fim de verificar se o local está seguro, quando estritamente necessário, lembrando-se de que a partir do momento em que se encontra a Área de Perigo, ou seja, aquela onde se encontra o infrator, deve ser criada a Área de Segurança, onde o policial deve permanecer.

Na via:

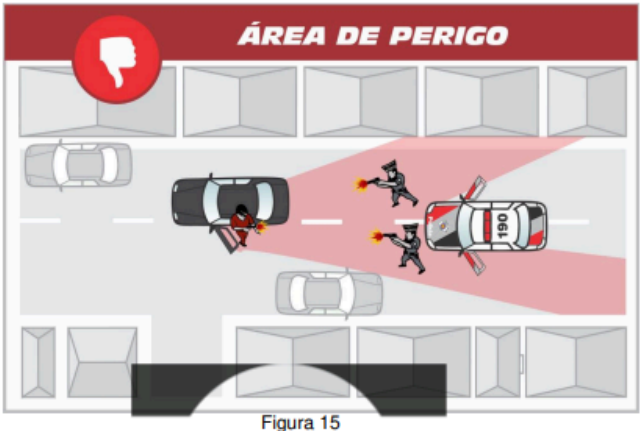


Figura 15



Em edificações:



DO USO PROGRESSIVO DA FORÇA

Força é toda intervenção compulsória (forçada) sobre um indivíduo ou grupo de indivíduos reduzindo ou eliminando sua capacidade de auto decisão ou auto determinação. **Deve** ser uma reação proporcional a ação do indivíduo, podendo o policial responder por uso excessivo da força.

O USO DA FORÇA É BASEADA NOS PRINCÍPIOS:

1. **Legalidade:** O policial em ação deve buscar amparar legalmente sua ação (legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, estado de necessidade), devendo ter conhecimento da lei e está preparado tecnicamente, através da sua formação e do treinamento recebido.
2. **Necessidade:** O policial antes de usar a força, precisa identificar o objetivo a ser atingido. A ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal sua intervenção, a partir dos parâmetros julgados necessários.

3. **Proporcionalidade:** O policial deve avaliar o momento exato de cessar a reação que foi gerada por injusta agressão, ou seja, a força legal deve ser proporcional à injusta agressão, o que passa dessa medida pode ser considerado abuso de autoridade.
4. **Conveniência:** Este princípio está ligado diretamente ao local e momento da intervenção, devendo o policial observar se sua ação gera riscos a terceiros que nada tem haver com a injusta agressão, ou seja, existe mais risco do que benefício, ainda que fosse legal necessária e a intervenção fosse proporcional.

Ação do Suspeito	Postura do Agente
Normalidade	Presença policial
Cooperativo	Verbalização
Resistência Passiva	Controle de contato
Resistência Ativa	Controle físico
Agressão não letal	Técnicas defensiva não letais
Agressão Letal	Força Letal

Na tabela acima, estão descritas resumidamente qual deve ser a postura do agente policial para reagir em reflexo à ação do indivíduo suspeito, lembrando sempre que a regra do bom senso deve estar acima de tudo, pois o papel do policial quando faz uso da força e poder concedido a si juntamente com a sua farda, não é a de prejudicar ao próximo, e sim de cumprir e aplicar a lei visando apenas eliminar os elementos que vão contra o cumprimento da justiça.

1. **Presença física:** é a simples presença policial, diante de um comportamento de normalidade por parte de um agressor, onde não há necessidade da força policial;
2. **Verbalização:** é a comunicação, a mensagem transmitida pelo policial, utilizada diante de um comportamento cooperativo por parte do agressor, que não oferece resistência e obedece às determinações do policial.
3. **Controle de contato:** são as técnicas de condução e imobilizações, inclusive por meios de algemas, utilizadas diante da resistência passiva do agressor, que age em um nível preliminar de desobediência (ele não acata as determinações, fica simplesmente parado).
4. **Controle físico:** é o emprego da força suficiente para superar a resistência ativa do indivíduo, o qual desafia fisicamente o policial, como num caso de fuga. Cães e agentes químicos podem ser utilizados.
5. **Táticas defensivas não letais:** é o uso de todos os métodos não letais, por meios de gases fortes, forçamento de articulações e uso de equipamentos de impactos, como os bastões retráteis, diante de uma agressão não letal pelo agressor, que oferece uma resistência hostil, física (contra o policial ou pessoas envolvidas na situação).
6. **Força letal:** é o mais extremo uso da força pela polícia e só deve ser usado em último caso, quando todos os outros recursos já tiverem sido experimentados. Nesse caso o suspeito ameaça a vida de terceiros.

DO PROCEDIMENTO DE PRISÃO

1. Dê a voz de prisão emitindo em claro e bom tom o motivo da prisão.
2. Encaminhe o detido para a Polícia Judiciária e realize o procedimento adequado.

3. Ao chegar na Polícia Judiciária, realize o Termo Circunstanciando, registrando uma foto do detido e preenchendo as demais informações.
4. Caso tenha policiais na Superintendência da PF, entregue o detido e deixe com eles.

1. Caso não tenha PFs leve-o ao Tribunal de Justiça e comunique o juiz para julgamento.
2. Aguarde o fim do julgamento, se condenado, leve-o para o presídio e efetue a prisão;

1. Na ausência de juiz, leve-o para o presídio e efetue a prisão, colocando na descrição “Ausência de Juiz - Detenção realizada nos termos do CPP”.

VOCÊ SEMPRE DEVE FAZER O BOPM (Termo Circunstanciado).